

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

Direito da Criança e do Adolescente — Do Acesso à Justiça (arts. 141 a 224, ECA)

Concursos de Magistratura Estadual — banca FGV

Data da curadoria: 19/08/2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (sessão autenticada) — comentários do time Dizer o Direito

Nota Metodológica

Escopo desta rodada: Título VI do ECA — "Do Acesso à Justiça" (arts. 141 a 224), abrangendo disposições gerais (arts. 141-144), a Justiça da Infância e da Juventude e sua competência (arts. 145-151), os procedimentos judiciais (arts. 152-197-F), o sistema recursal (arts. 198-199-E), a atuação do Ministério Público (arts. 200-205) e a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos (arts. 208-224). Foram utilizados como calibragem os cadernos de questões FGV anexados ("Do Acesso à Justiça" — B e TEC).

Buscas executadas no Buscador Dizer o Direito: sweep integral da subcategoria "Aspectos processuais" (16/16), sweep integral da subcategoria "Das Infrações Administrativas" (9/9, descartada — ver Lacunas), conferência da lista completa de Repercussão Geral / Recurso Repetitivo / IAC filtrada por Direito da Criança e do Adolescente (4 resultados, todos revisados), buscas por palavra-chave "irregularidades entidade", "legitimidade Ministério Público", "ação civil pública", "curador especial", "astreinte", além de buscas cruzadas nas categorias "Direito Processual Civil" e "Direito Civil" (que revelaram julgados de competência da VIJ classificados fora da categoria ECA no Buscador — CC 215.093-SC e REsp 2.190.079-RJ). Também foram revisadas, sem achados adicionais dentro da janela, as subcategorias "Aspectos cíveis da proteção à criança e ao adolescente" e "Adoção" (já integralmente varridas na rodada anterior "Convivência Familiar", 18/08/2026).

Ressalva sobre a taxonomia (importante)

O arquivo taxonomia.js não possui, dentro de Direito da Criança e do Adolescente, uma divisão (L2) dedicada a "Processo / Acesso à Justiça" (competência, recursos, prazos, curadoria especial, Ministério Público, tutela coletiva). Seguindo a regra da própria taxonomia ("se nenhum item couber, escolha o mais próximo e registre a ressalva"), a maioria das fichas desta rodada foi classificada em "Fundamentos e Sistema de Proteção Integral > Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)" (bucket genérico mais próximo), exceto: a ficha sobre autorização de viagem internacional, alocada em "Proteção Judicial, Atos do CNJ e Saúde Mental > Autorização de Viagem"; e a ficha sobre competência para matrícula escolar (Tema 1058), alocada em "Teoria Geral e Direitos Fundamentais > Direito à Educação", por aderência temática ao direito material subjacente. Sugere-se avaliar, em rodada futura, a criação de uma divisão específica para conteúdo processual/acesso à justiça.

Lacunas e descartes registrados

- Art. 249 do ECA (multa por descumprimento de deveres do poder familiar/guarda) tem jurisprudência recente e relevante dentro da janela — REsp 2.138.801-PR (Info 844, 18/03/2025, vacinação obrigatória) e REsp 1.944.020-MG (Info 832, 22/10/2024, aplicação a pessoa jurídica) — mas pertence ao Título VII do ECA ("Das Infrações Administrativas", arts. 245-258), fora do Título VI ("Do Acesso à Justiça") desta rodada, e sem divisão própria na taxonomia. Não fichados; sinalizados para eventual rodada específica sobre infrações administrativas/crimes do ECA.
- RMS 65.046-MS (STJ, 6ªT, j. 01/06/2021, Info 699) — extração de cópias dos autos de apuração de ato infracional (arts. 143-144, ECA), citado no caderno FGV — está fora da janela de 3 anos para julgados isolados e não foi localizado julgado mais recente sobre o tema; mantido apenas como referência doutrinária.
- REsp 1.854.842/CE (STJ, 3ªT, j. 02/06/2020, Info 673) sobre inadmissibilidade de improcedência liminar em ACP de acolhimento institucional, e RMS 52.271-SP (STJ, 6ªT, j. 19/06/2018, Info 629) sobre acesso da Defensoria a procedimento de apuração de irregularidades em entidade — ambos fora da janela, sem substituto recente localizado.

- Súmula 594-STJ (legitimidade do MP para ação de alimentos) e Súmula 383-STJ (competência do foro do detentor da guarda) seguem vigentes, mas não geraram julgado novo dentro da janela; mantidas apenas como referência nas conexões das fichas.
- Não foi localizado, dentro da janela de 5 anos, nenhum julgado em Controle Concentrado (ADI/ADPF/ADC/ADO) tocando diretamente competência, recursos ou tutela coletiva do ECA.

Sumário

1. Disposições Gerais — Curador Especial e Defensoria Pública

2. Competência da Justiça da Infância e da Juventude

3. Recursos e Prazos Processuais

Índice Navegável dos Julgados

Top Imperdíveis Desta Matéria

Disposições Gerais — Curador Especial e Defensoria Pública

 **Abandono de ação de alimentos pelo representante legal autoriza nomeação de curador especial**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.190.079-RJ | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 07/10/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O abandono de ação de alimentos por representante legal de criança ou adolescente configura conflito de interesses e autoriza a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do alimentando, afastando a extinção automática do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC).

 **Resumo do caso:** Mãe ajuizou ação de alimentos em nome do filho de 3 anos e, após a fixação de alimentos provisórios, abandonou completamente o processo, não se manifestando mesmo intimada pessoalmente. O juiz extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa. A Defensoria Pública recorreu pedindo sua nomeação como curadora especial da criança. O STJ deu provimento: os alimentos são direito fundamental, personalíssimo e indisponível da criança; o abandono da ação pelo representante legal, nessas condições, configura conflito de interesses apto a atrair a curadoria especial (art. 72, I, CPC c/c art. 142, parágrafo único, ECA), impedindo a extinção automática do feito.

 **Conexões:** Art. 142, parágrafo único, ECA; art. 72, I, CPC. Contrasta com o entendimento consolidado de que é DISPENSÁVEL a nomeação de curador especial quando a própria ação (de destituição do poder familiar ou de acolhimento) é proposta pelo Ministério Público, por já atuar como substituto processual (art. 162, §4º, ECA, incluído pela Lei 13.509/2017; REsp 1.176.512-RJ, STJ, 4ªT, j. 01/03/2012).

Data da consulta: 19/08/2026

Competência da Justiça da Infância e da Juventude

✂ **Compete ao juizado da infância decidir sobre suprimimento de autorização para viagem internacional**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.062.293-DF | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 16/09/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

🔑 **Tese fixada / Decisão:** O suprimimento judicial de autorização paterna ou materna para viagem internacional de criança ou adolescente insere-se na competência do juizado da infância e da juventude (art. 148, parágrafo único, "d", ECA), sendo desnecessária a comprovação de situação de risco do art. 98 do ECA — bastando repercussão no exercício de direitos como locomoção, lazer e convivência familiar.

📄 **Resumo do caso:** Pais divorciados e em convivência conturbada discordaram sobre viagem internacional da filha adolescente; a mãe negou a autorização (art. 84, I, ECA) e o pai ajuizou, no Juizado da Infância e da Juventude, pedido de suprimimento do consentimento materno. A mãe arguiu incompetência do juizado, sustentando ser da Vara de Família por inexistir situação de risco. O STJ fixou a competência do juizado da infância, por se tratar de providência de natureza protetiva, distinta de litígios sobre guarda, visitas ou alimentos (que seguem, em regra, para as varas de família).

🔗 **Conexões:** Art. 147 e art. 148, § único, "d", ECA; arts. 83 a 85 do ECA. Aproxima-se de REsp 1.947.740-PR (Info 714, 05/10/2021) sobre competência do domicílio do adolescente para autorização de participação em espetáculos artísticos.

Data da consulta: 19/08/2026

✂ **Ação indenizatória de cunho patrimonial contra Município não atrai a competência absoluta da VIJ**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: CC 215.093-SC | **Relator:** Min. Marco Aurélio Bellizze | **Data:** 02/10/2025

Sistemática: Caso isolado (Seção)

🔑 **Tese fixada / Decisão:** A competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude (art. 148 ECA) não se aplica a ações de cunho patrimonial ou obrigacional que não estejam intimamente ligadas à proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes; nessas ações prevalece a regra geral de competência territorial, inclusive a perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC), sendo irrelevante a mudança de domicílio das partes após o ajuizamento.

📄 **Resumo do caso:** Criança vítima de abusos sexuais em escola municipal ajuizou, representada pela mãe, ação indenizatória contra o Município no foro em que residiam e onde ocorreram os fatos. Durante o processo, mãe e filha mudaram-se para outro estado. O juízo de origem declinou da competência para o novo domicílio invocando o princípio do juízo imediato (art. 147, I, ECA); o novo juízo suscitou conflito negativo, sustentando tratar-se de ação estritamente indenizatória, fora das hipóteses de competência absoluta da VIJ, com incidência da perpetuatio jurisdictionis (art. 43, CPC). O STJ acolheu a tese do juízo suscitado, fixando a competência no foro de origem.

 **Conexões:** Traça o LIMITE da competência absoluta reafirmada pelo Tema 1058/STJ e pelo IAC 10/STJ: nem toda ação que envolve criança ou adolescente atrai a VIJ — é preciso que a causa esteja intimamente ligada à proteção de direitos fundamentais do infante, e não apenas pretensão patrimonial. Art. 147, I, e art. 148, ECA; art. 43, CPC.

Data da consulta: 19/08/2026

IAC 10/STJ — competências absolutas da VIJ, do idoso e do Juizado da Fazenda Pública

Tribunal: STJ | Órgão: 1ª Seção

Processo: REsp 1.896.379-MT | Relator: Min. Og Fernandes | Data: 21/10/2021

Sistemática: IAC — Tema 10

 **Tese fixada / Decisão:** São absolutas as competências: (i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde (arts. 148, IV, e 209, ECA, e Tema 1058/STJ); (ii) do domicílio do idoso; e (iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde instalado — sendo ilegal resolução de Tribunal de Justiça que crie competência exclusiva em desconformidade com essas regras, e inaplicável a Súmula 206-STJ para afastá-las.

 **Resumo do caso:** O TJMT editara resolução atribuindo competência exclusiva a uma vara especializada da Fazenda Pública para causas contra o Estado, inclusive as afetas à Vara da Infância e da Juventude e ao idoso. Em Incidente de Assunção de Competência, o STJ fixou quatro teses sobre competência de foro (ação civil pública em geral, VIJ, idoso e Juizado da Fazenda), declarando ilegal e inaplicável a resolução do TJMT na parte em que tentava sobrepor-se à competência absoluta da VIJ, e determinou a devolução dos processos já redistribuídos com base na norma local.

 **Conexões:** Reforça e amplia o Tema 1058/STJ (ficha seguinte), funcionando como "tese-guarda-chuva" para toda a competência material da Justiça da Infância. Art. 148, IV, e art. 209, ECA; Súmula 206-STJ ("a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo").

Data da consulta: 19/08/2026

Tema 1058/STJ — competência da VIJ para ações sobre matrícula em creches e escolas

Tribunal: STJ | Órgão: 1ª Seção

Processo: REsp 1.846.781/MS | Relator: Min. Assusete Magalhães | Data: 10/02/2021

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1058

 **Tese fixada / Decisão:** A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de crianças e adolescentes em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 do ECA, independentemente de o menor estar em situação de risco ou abandono.

 **Resumo do caso:** Fixado em recurso repetitivo, o STJ definiu que a competência para demandas sobre acesso à educação infantil/básica (vaga em creche ou escola) é da VIJ, e não das varas de fazenda pública, ainda que não haja situação de risco. O precedente é intensamente cobrado em provas FGV (a exemplo da questão MPMO-2022) e foi estendido por julgado posterior — STJ, 2ª T., AREsp 1.840.462-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15/03/2022 (Info 729) — a demandas sobre REFORMA de prédio escolar, por entender que a permanência do aluno na escola também está abrangida pelo precedente sobre "acesso" à educação.

 **Conexões:** IAC 10/STJ (ficha anterior); art. 148, IV, e art. 209, ECA; art. 54, IV, ECA (direito subjetivo a vaga em creche/pré-escola). Julgado formalmente anterior à janela de 5 anos (jun/2021-jun/2026) desta rodada, mas mantido como ficha autônoma por se tratar do único Recurso Repetitivo do tema, ainda plenamente vigente e reiteradamente cobrado em concursos.

Data da consulta: 19/08/2026

Recursos e Prazos Processuais

Defensoria Pública tem prazo em dobro nos procedimentos regulados pelo ECA

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª e 4ª Turmas

Processo: REsp 2.212.651/PR (3ªT) e REsp 2.139.217-PR (4ªT) | Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva e Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 15/09/2025 e 27/10/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A Defensoria Pública tem direito ao prazo em dobro nos procedimentos regulados pelo ECA, pois a vedação do art. 152, §2º (incluído pela Lei 13.509/2017) limita-se, expressamente, à Fazenda Pública e ao Ministério Público — o silêncio legislativo quanto à Defensoria deve ser interpretado como opção deliberada do legislador de preservar a prerrogativa, e não como omissão.

 **Resumo do caso:** Em julgados distintos, porém convergentes, a 3ª e a 4ª Turmas do STJ fixaram que a Defensoria Pública mantém a prerrogativa de prazo em dobro (art. 128, I, LC 80/94 c/c art. 186, CPC) nos processos regidos pelo ECA, não obstante a celeridade processual pretendida pelo Estatuto, em razão da sobrecarga estrutural da instituição decorrente do princípio da indeclinabilidade e da necessidade de garantir paridade de armas e ampla defesa.

 **Conexões:** Art. 152, §2º, ECA; AgInt no AREsp 1.802.373-GO (ficha seguinte, aplicação concreta da mesma tese em ação de destituição c/c adoção).

Data da consulta: 19/08/2026

Prazo em dobro da Defensoria em ação de destituição do poder familiar cumulada com adoção

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 1.802.373-GO | Relator: Min. Luís Carlos Gambogi (Des. convocado do TJMG) | Data: 22/04/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Em ação de destituição do poder familiar cumulada com adoção, regida pelo ECA, a Defensoria Pública mantém a prerrogativa de contagem em dobro dos prazos processuais, de modo que o prazo recursal de 10 dias do art. 198, II, do ECA se converte em 20 dias corridos; a intimação pessoal da Defensoria somente se concretiza com a entrega dos autos com vista na repartição administrativa, ainda que o defensor público esteja presente à audiência em que proferida a decisão.

 **Resumo do caso:** Em audiência realizada com o Defensor Público presente, o juiz proferiu sentença julgando procedente ação de destituição do poder familiar cumulada com adoção. Os autos só foram entregues com vista à Defensoria dias depois, e a apelação foi interposta 29 dias após a audiência. O Tribunal de origem não conheceu do recurso por intempestividade, entendendo que o prazo de 10 dias corridos, sem dobra, teria começado a correr da própria audiência. O STJ reformou a decisão, reconhecendo a tempestividade: o prazo só corre a partir da intimação pessoal (entrega dos autos com vista) e deve ser contado em dobro.

 **Conexões:** REsp 2.212.651/PR e REsp 2.139.217-PR (ficha anterior, tese geral que fundamenta este julgado); art. 198, II, e art. 152, §2º, ECA.

Data da consulta: 19/08/2026

 **Prazo recursal de 10 dias corridos do ECA prevalece sobre o CPC (princípio da especialidade)**

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.786.153-SP | Relator: Min. Daniela Teixeira | Data: 05/05/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Nos procedimentos regulados pelo ECA, aplica-se, por força do princípio da especialidade, o prazo recursal de 10 dias corridos para todos os recursos, exceto embargos de declaração (art. 198, II, c/c art. 152, §2º, ECA), afastando a incidência do CPC mesmo quanto ao agravo interno.

 **Resumo do caso:** Reafirmação recente, pela 3ª Turma, da jurisprudência consolidada desde a Lei 13.509/2017 (que incluiu o §2º ao art. 152 do ECA), no sentido de que os prazos processuais do ECA são corridos e decenais (salvo embargos de declaração), não se aplicando a contagem em dias úteis do CPC/2015. Foi reconhecida a intempestividade de agravo interno interposto após o transcurso do prazo de 10 dias corridos.

 **Conexões:** HC 475.610/DF (STJ, 6ªT, j. 26/03/2019, Info 647, precedente-base). Regra distinta se a ação não se enquadrar nos procedimentos especiais do ECA: nesse caso aplica-se o CPC integralmente, com prazo de 15 dias úteis (REsp 1.697.508/RS, STJ, 4ªT, j. 10/04/2018). Art. 198, II, e art. 152, §2º, ECA.

Data da consulta: 19/08/2026

Índice Navegável dos Julgados

Disposições Gerais — Curador Especial e Defensoria Pública

Abandono de ação de alimentos pelo representante legal autoriza nomeação de curador especial — STJ — REsp 2.190.079-RJ — 07/10/2025 — Caso isolado (Turma)

Competência da Justiça da Infância e da Juventude

Compete ao juizado da infância decidir sobre suprimimento de autorização para viagem internacional — STJ — REsp 2.062.293-DF — 16/09/2025 — Caso isolado (Turma)

Ação indenizatória de cunho patrimonial contra Município não atrai a competência absoluta da VIJ — STJ — CC 215.093-SC — 02/10/2025 — Caso isolado (Seção)

IAC 10/STJ — competências absolutas da VIJ, do idoso e do Juizado da Fazenda Pública — STJ — REsp 1.896.379-MT — 21/10/2021 — IAC — Tema 10

Tema 1058/STJ — competência da VIJ para ações sobre matrícula em creches e escolas — STJ — REsp 1.846.781/MS — 10/02/2021 — Recurso Repetitivo — Tema 1058

Recursos e Prazos Processuais

Defensoria Pública tem prazo em dobro nos procedimentos regulados pelo ECA — STJ — REsp 2.212.651/PR (3ªT) e REsp 2.139.217-PR (4ªT) — 15/09/2025 e 27/10/2025 — Caso isolado (Turma)

Prazo em dobro da Defensoria em ação de destituição do poder familiar cumulada com adoção — STJ — AgInt no AREsp 1.802.373-GO — 22/04/2026 — Caso isolado (Turma)

Prazo recursal de 10 dias corridos do ECA prevalece sobre o CPC (princípio da especialidade) — STJ — AgInt no AREsp 2.786.153-SP — 05/05/2025 — Caso isolado (Turma)

Top Imperdíveis Desta Matéria

Esta rodada reuniu apenas 8 julgados (não 10): o recorte processual de "Do Acesso à Justiça" tem baixo volume de litigância recente no STJ/STF fora do que já foi coberto pelas rodadas "SINASE/Ato Infracional" e "Convivência Familiar" (ambas de 18/08/2026). Os 8 abaixo estão ordenados por potencial de cobrança.

1º — Tema 1058/STJ (REsp 1.846.781/MS) + IAC 10/STJ (REsp 1.896.379-MT)

Dupla mais cobrada do assunto: competência absoluta da VIJ. Já apareceu literalmente em questões FGV (MPGO-2022) e é citada em conjunto pelo próprio material de estudo do candidato. Repetitivo + IAC = maior força vinculante possível dentro desta rodada.

2º — REsp 2.212.651/PR + REsp 2.139.217-PR e AgInt no AREsp 1.802.373-GO

Mudança de posição recentíssima (set/2025 a abr/2026) sobre prazo em dobro da Defensoria no ECA — tema clássico de pegadinha em prova objetiva e de sentença (contagem de prazo recursal), com grande potencial de ineditismo.

3º — AgInt no AREsp 2.786.153-SP

Reforça, de forma bem recente, a regra mais decorada (e mais testada) do sistema recursal do ECA: prazo de 10 dias corridos. Fácil de transformar em questão de "certo/errado" sobre contagem de prazo.

4º — CC 215.093-SC

Tese nova (out/2025) que testa o candidato no contrapé: nem toda causa envolvendo criança atrai a VIJ. Excelente para pegar quem decorou só a regra geral de competência absoluta sem entender seus limites.

5º — REsp 2.062.293-DF

Hipótese de competência pouco explorada (viagem internacional) mas com racional replicável para outras questões de "VIJ x Vara de Família".

6º — REsp 2.190.079-RJ

Nova hipótese de cabimento de curadoria especial da Defensoria (abandono de ação de alimentos), tema já testado (Q6 do caderno FGV) sob outro ângulo (destituição pelo MP).